

Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées

Statuts - Association Loi 1901

ARTICLE 1 - FORME-DENOMINATION

Il est fondé entre les adhérent·es aux présents statuts une Association, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901, ayant pour dénomination :

« **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** »

Elle est née d'un processus collectif engagé en 2024 et formalisé lors de l'assemblée constitutive du 2 juin 2025 réunissant un ensemble de personnes et de structures désireuses de soutenir la reconnaissance et la valorisation des créations artistiques partagées.

ARTICLE 2 - OBJET

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** a pour objet de faire **reconnaître, promouvoir et développer les arts participatifs et les créations artistiques partagées**, dans la diversité de leurs démarches, formes, esthétiques, contextes et disciplines.

Ces pratiques désignent des **processus de création collective associant artistes professionnel·les et participant·es**. Elles s'inscrivent dans une éthique de la relation fondée sur la réciprocité, l'engagement mutuel et le respect des droits culturels.

Parce que ces pratiques impliquent et se nourrissent des coopérations entre des acteur·ices issu·es de divers champs - artistique, culturel, social, éducatif, éducation populaire, santé, insertion, recherche et économie sociale et solidaire -, la fédération vise **à rassembler cette diversité dans une dynamique intersectorielle**.

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** peut mener toute action ou développer toute activité entrant dans le cadre de son objet, y compris sous forme de : mise en réseau, partenariat, plaidoyer, mutualisation, production, diffusion, médiation, formation, élaboration et partage de ressources, recherche, édition, organisation d'événements, accompagnement des professionnel·les et des participant·es, ainsi que toute activité similaire, connexe ou complémentaire ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.

ARTICLE 3 – VALEURS ET ÉTHIQUE

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** fonde son action sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de solidarité, d'inclusion, de justice sociale et de liberté. Elle s'inscrit dans une démarche d'écologie des pratiques et affirme son engagement en faveur des droits culturels, tels que définis par la Déclaration de Fribourg.

Elle proscriit toute forme de discrimination, qu'elle soit fondée sur l'origine, le genre, l'orientation sexuelle, la situation sociale, le handicap, l'âge, l'apparence physique, les convictions ou toute autre caractéristique personnelle. Elle adopte une vigilance active pour garantir l'accessibilité de ses actions et la lutte contre toute forme d'exclusion, tant dans ses projets que dans son fonctionnement.

Attachée au principe de laïcité, elle garantit la liberté de conscience de chacun·e de ses membres et affirme son indépendance à l'égard de tout parti politique ou organisation religieuse.

Toutes les fonctions occupées par les membres de l'Association, y compris celles des membres du Conseil d'Administration (C.A.), du Bureau ou des commissions, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés pour l'accomplissement de leur mandat pour les besoins de l'Association sont remboursés sur justificatifs.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL - DUREE

Le siège social de l'association est fixé sur le territoire de la **Ville de Lyon**. Il pourra être transféré en tout lieu au sein de la ville de Lyon par simple décision du Bureau. La durée de l'Association est indéterminée.

ARTICLE 5 - MEMBRES

Sont membres adhérents les personnes morales et physiques ayant manifesté leur volonté d'adhérer aux présents statuts et au projet associatif. En devenant membre, ils adhèrent aussi à la charte et au manifeste s'il y a lieu. Pour faire partie de l'Association, il faut être agréé par le Bureau qui statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d'admissions présentées.

Les membres adhérents prennent l'engagement de verser annuellement, pour leur adhésion annuelle, la cotisation fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) sur proposition du Conseil d'Administration.

Les membres adhérents disposent d'une voix délibérative.

Les membres adhérents adhèrent pour une année civile.

LES DIFFÉRENTS COLLÈGES

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** se compose de membres adhérents organisés sous forme de collèges qui ont l'objectif d'assurer la représentativité de toutes les parties prenantes impliquées.

Collège 1 : Participant·es

- Personnes physiques

Collège 2 : Artistes, technicien·nes, autres professionnel·les et structures du champ de la création artistique

- Personnes morales et physiques

Collège 3 : Acteur·ices professionnel·les et structures du champ social, éducatif, médico-social, de l'éducation populaire et de l'insertion

- Personnes morales et physiques

Collège 4 : Établissements culturels et lieux de diffusion

- Personnes morales

Collège 5 : **Personnes ressources, chercheur·euses, organisations et réseaux professionnels, fondations**, autres

- Personnes morales et physiques

La qualité de membre se perd par :

- La démission notifiée par courrier simple ou courriel adressé au/à la président·e ou aux co-président·es de l'Association.
- Le décès de la personne physique ou la dissolution de la personne morale.
- La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation.
- La radiation prononcée par le Bureau pour motif grave, notamment, pour non respect des statuts, entrave au bon fonctionnement de l'Association ou pour agissement de nature à compromettre les buts poursuivis par l'Association entre autres. Le membre concerné est préalablement appelé à fournir des explications devant le Conseil d'Administration qui, après l'avoir entendu, prend discrétionnairement sa décision.

ARTICLE 6 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** est administrée par un Conseil d'Administration composé de 5 membres au minimum et 25 membres au maximum, personnes physiques et/ou personnes morales, avec voix délibérative.

Les membres du C.A. sont élus pour deux ans par l'Assemblée Générale qui veille à garantir une bonne représentativité des différents collèges et à promouvoir la parité femme/homme. Les candidat·es au C.A. présenteront à l'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) ou préalablement à celle-ci, leurs motivations et/ou intentions vis-à-vis de la **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées**.

Chaque membre élu est immédiatement rééligible à l'expiration de son mandat. Les fonctions d'administrateur·ice cessent par la démission, la révocation, la dissolution de l'Association, la perte de la qualité de membre adhérent de l'Association et ce pour quelque cause que ce soit.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs suivants :

- Il propose à l'A.G.O. la politique et les orientations générales de l'Association et les met en œuvre;
- Il arrête les budgets et contrôle leur exécution;
- Il arrête les comptes de l'exercice clos, établit les convocations aux Assemblées Générales et fixe leur ordre du jour;
- Il approuve le cas échéant le Règlement Général de l'Association (R.G.A.);
- Il décide de l'adhésion ou de la participation de l'Association à toutes autres instances ou organismes;
- Il autorise les actes et engagements dépassant le cadre des pouvoirs propres du/de la président·e ou des co-président·es et peut consentir à toute personne qu'il aura désignée, toute délégation de pouvoirs pour une mission déterminée;
- Il statue sur l'exclusion des membres adhérents.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par an, sur convocation du/de la président·e ou des co-président·es ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Les réunions peuvent se dérouler en présentiel, à distance ou de façon mixte. Un·e administrateur·ice empêché·e peut donner pouvoir à un·e autre administrateur·ice, sachant toutefois qu'un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le Conseil d'Administration peut convier des membres ou des personnalités invités à titre permanent ou occasionnel avec voix consultative. Dans la mesure du possible, les décisions sont prises par consentement. A défaut, elles sont adoptées par vote à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.

ARTICLE 7 - BUREAU

La Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées est dirigée par un Bureau composé de 2 membres au minimum et 5 membres au maximum, personnes physiques disposant d'une voix délibérative.

Les membres du Bureau sont nommés pour deux ans par le Conseil d'Administration qui veille à garantir une bonne représentativité des différents collèges et à promouvoir la parité femme/homme. Chaque membre élu est immédiatement rééligible à l'expiration de son mandat.

Le Bureau est composé par :

- **Un·e président·e ou des co-président·es**
- **Et éventuellement des vice-président·es**

Les fonctions de membre du Bureau cessent par la démission, la révocation, la dissolution de l'Association, la perte de la qualité de membre adhérent de l'Association ou la perte de la qualité d'administrateur·ice et ce pour quelque cause que ce soit.

Le Bureau se réunit au moins une fois par an, sur convocation du/de la président·e ou des co-président·es ou, à la demande de la moitié au moins de ses membres. Le Bureau peut convier des membres ou des personnalités invités à titre permanent ou occasionnel avec voix consultative. Il peut se dérouler en présentiel,

à distance ou de façon mixte. Dans la mesure du possible, les décisions sont prises par consentement. A défaut, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
Le Bureau est avisé de toutes les nouvelles demandes d'adhésion et statue sur ces demandes. Il en informe le C.A. et le/la candidat.e concerné.e.

Le/la président.e ou les co-président.es

Le/la président.e ou les co-président.es cumulent les qualités de président.e ou co-président.es du Conseil d'Administration, du Bureau et de l'Association.

Le/la président.e ou les co-président.es disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association et réaliser tous les actes d'administration et de gestion nécessaires à son bon fonctionnement et tous les actes de disposition non expressément dévolus au Bureau.

Le/la président.e ou les co-président.es sont secondé.es par un.e ou des vice-président.es qui l'.les assistent dans l'exercice des pouvoirs qui lui.leur sont conférés, et ce, conformément à la politique associative. Le/la président.e ou les co-président.es en cas d'indisponibilité de longue durée, établissent une délégation de pouvoir par écrit à un.e ou des vice-président.es.

Les membres du bureau, qu'ils soient président.e, co-président.es ou vice-président.es, veillent au bon fonctionnement matériel, administratif et juridique de l'Association.

- Iel ou iels assurent la gestion quotidienne et sont habilité.es à prendre toutes les décisions ayant un caractère d'urgence pour la bonne marche de l'Association, à charge pour lui.elle ou eux d'en rendre compte à la plus prochaine séance du Bureau et du Conseil d'Administration.
- Iel ou iels président les réunions des différentes instances statutaires de l'Association. A ce titre, iel ou iels représentent l'Association auprès des pouvoirs publics, dans les actes de la vie civile et dans toutes les relations extérieures avec les institutions poursuivant des buts similaires.
- Iel ou iels ont qualité pour ester en justice au nom de l'Association tant en demande, qu'en défense, sans nécessité d'un mandat préalable du Conseil d'Administration.
- Iel ou iels arrêtent les comptes annuels, convoquent les Assemblées Générales, font établir la liste des membres de l'Association à jour de cotisation et pouvant ainsi prendre part à une Assemblée Générale.
- Iel ou iels font établir les procès-verbaux des réunions et délibérations du Bureau, du C.A. et des Assemblées Générales.
- Iel ou iels font établir un rapport financier qu'iels présentent avec les comptes annuels au C.A. et à l'Assemblée Générale.
- Iel ou iels procèdent au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes.
- Iels gèrent le fonds de réserve et la trésorerie dans des conditions déterminées par le Bureau et le C.A.
- Iel ou iels peuvent déléguer, par écrit et après en avoir informé le Conseil d'Administration, une partie de leurs pouvoirs et leur signature à un ou plusieurs membres dudit Bureau ou à un membre de l'Association.
- Iel ou iels peuvent prendre à bail tout immeuble nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Association, contracter tous emprunts et au titre desdits emprunts donner toute garantie autre qu'une hypothèque.

ARTICLE 8 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : COMPOSITION, FONCTIONNEMENT ET POUVOIRS

L'Assemblée Générale (A.G.) comprend tous les membres de **La Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** et peut convier des personnalités invitées à titre permanent ou occasionnel avec voix consultative.

L'Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O.) se réunit au moins une fois par an.

Elle peut se dérouler soit en présentiel, soit à distance ou de façon mixte, les modalités de déroulement seront précisées dans la convocation.

Les A.G. sont convoquées par tout moyen adéquat (communication dans la presse, affichage, lettre simple ou courriel...) au moins quinze jours à l'avance. La convocation contient l'ordre du jour arrêté par le C.A.

Chaque membre dispose d'une voix, les membres adhérents d'une voix délibérative et les invités d'une voix consultative.

Un membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre sachant toutefois qu'un membre ne peut détenir plus de trois pouvoirs.

Les décisions sont prises à main levée, excepté celles qui sont prises à bulletin secret concernant les élections des administrateur-ices si un-e candidat-e en fait la demande ou si le quart au moins des membres le demande.

Les votes « blanc » et « nul » non pris en compte sont inscrits comme tels au procès-verbal.

L'Assemblée Générale Ordinaire

- Entend les rapports d'activité et financier sur la situation de l'Association, et s'il y a lieu les rapports du commissaire aux comptes, et éventuellement le rapport visé à l'article L 612-5 du code de commerce;
- Désigne si besoin sur proposition du C.A. les commissaires aux comptes titulaire et suppléant s'il y a lieu;
- Se prononce sur les comptes de l'exercice clos, vote le budget prévisionnel, donne quitus de leur gestion au Bureau et au C.A.;
- Fixe, sur proposition du C.A., les mécanismes de fonctionnement et d'abondement du fonds de réserve;
- Valide la politique et les orientations générales de l'Association;
- Pourvoit au renouvellement des membres du C.A. parvenus au terme de leur mandat et s'il y a lieu au remplacement des postes laissés vacants;
- Arrête le montant de la cotisation pour l'année civile suivante sur proposition du C.A.;
- Approuve les délibérations du C.A. relatives aux acquisitions, aux échanges, aux aliénations d'immeubles, à la prise d'hypothèque et aux baux excédant neuf années.

Les décisions relevant de la compétence de l'A.G.O. sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et représentés.

L'Assemblée Générale Extraordinaire

- A compétence pour procéder à la modification des statuts, à la dissolution de l'Association et à la dévolution de ses biens;
- A compétence pour procéder à sa fusion ou à sa transformation;
- A compétence pour décider de tout apport.

L'A.G.E. ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'A.G.E. est convoquée à nouveau à 15 jours d'intervalle. Alors, elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions relevant de la compétence de l'A.G.E. ne peuvent être valablement adoptées qu'à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.

ARTICLE 9 - COMMISSIONS

Dans un souci de gestion collective et partagée et pour l'aider dans sa tâche, le Bureau ou le C.A. peut constituer des commissions temporaires ou permanentes, composées de personnes qualifiées membres ou non membres de l'association.

Elles sont créées, nommées et organisées par le Bureau ou le C.A. qui veille à leur bonne gestion et fonctionnement.

Lors de la création d'une commission, une lettre de mission est rédigée par le/la président·e ou les co-président·es qui en précisent les modalités de fonctionnement (direction, objet, composition, attributions, modalités de vote, pouvoirs...) et nomme le/la présidente de la commission. Le Conseil d'Administration en est informé lors de sa séance suivante.

Les rapports annuels des commissions sont présentés au Bureau et au Conseil d'Administration.

Au cas où une commission ne peut assurer son autofinancement, elle doit en référer au bureau qui portera la question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Bureau ou du C.A.

ARTICLE 10 - RESSOURCES

Les ressources de la **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** comprennent :

- Les cotisations et souscriptions de ses membres
- Les dons, legs et donations
- Les revenus des manifestations qu'elle organise et auxquelles elle participe
- Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et territoriales et/ou de leurs établissements
- Les recettes provenant des biens et prestations de services vendus par l'Association
- Et toutes autres ressources autorisées par la loi

ARTICLE 11 – EXERCICE SOCIAL ET COMPTES ANNUELS

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** établit dans les six mois qui suivent chaque exercice social des comptes annuels - budget en recettes / dépenses et budget prévisionnel à minima. Et si l'Association est dans l'obligation légale de produire des documents comptables conformes au PCG et aux lois en vigueur, le/la président·e ou les co-président·es feront établir les documents de synthèse légaux : à savoir bilan, compte de résultat et une annexe et éventuellement d'autres documents selon la réglementation en cours.

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 12 - FONDS DE RÉSERVE

La **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées** constitue un fonds de réserve dont l'objet spécifique est, d'une part, de couvrir les engagements financiers qu'elle supporte dans le cadre de son fonctionnement et faire face à tout ou partie des obligations qu'elle a souscrites et, d'autre part, de prendre le relai des éventuelles mises à disposition gratuites de locaux, matériels et personnels, qui viendraient à lui faire défaut. Les mécanismes de fonctionnement et d'abondement de ce fonds de réserve sont fixés sur proposition du C.A. par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 13 - DISSOLUTION

En cas de dissolution non consécutive à une fusion, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation et décide de l'attribution de l'actif net qui pourra être dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1^{er} juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 à toute association à but non lucratif déclarée ou à tout organisme sans but lucratif de son choix poursuivant un objet identique, similaire ou connexe ou à défaut à la collectivité territoriale du siège de l'Association.

ARTICLE 14 - REGLEMENT GENERAL D'ASSOCIATION

Le cas échéant, un Règlement Général d'Association élaboré par le Bureau et validé par le C.A. précise et complète en tant que de besoin, les dispositions statutaires relatives au fonctionnement de la **Fédération des Arts Participatifs et des Créations Partagées**. Il est à la disposition de tous les membres de l'Association et, en cas de modification, il est présenté à l'A.G. la plus proche.

Fait à Lyon, le 2 juin 2025.